

ב: ר"ן

לא נכתלה הלילה. ואף בסוף הלילה נשים הולכות בשוק ויתן דעתו עליהם: **וכשהוא מספר**. כשהוא משמש מטתו: **מגלה טפח ומכסה טפח**. בפרק מי שמתו (ברכות דף כג:) אמרינן שהמירו ‏^(לה לשאף) לגלות טפחיים לקטנים והוא טפחיים ומכסה טפח כלומר וטפח שני נשאר מכוסה: **כמי שכפאו שד**. שהיה ממנה כאדם הנטרד מחמת שד שכופהו. אלמא מספר היה בשעת תשמיש: **הא במילי דשמיש**. שרי כדי לרצותה: **דמלייני כמלאכי השרם**. שהן ‏^(מזויינים ונבדלין משאר בני אדם כמלאכי השרת כדאמרינן בהגדה) מלמד שהיו ישראל מזויינן שם כלומר שהיו עם צפני זמנן ולא נתעברו בצמרים: **הסורה הסיפך**. דכתיב כי יקח איש אשה(י) שהיא לקוחה לו לעשות זה כל חפלו. וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק כ"א מהל"ב (הל"ט) וכלבד שלא יוציא שז"ל: **מ"ש מן ביניסא**. דג שזולתו או שולקו כרצונו: **אז יססה אדם בכוס זה**. שבשעה שמוקק עם אשתו לא יתן עיניו בלשה אחרת אפי' היא אשתו: **המודדים והפושעים** כי אלו בני תשע מדות שלפי שיש לד עזירה ביצירתן הוו מורדין ופושעין: **בני אימה**. לשון יראה שמטיל אימה על אשתו להזקק לה שלא ברצונה ומתוך כך אין בניו הגונים לפי שנהג שלא כשורה כדדרשין בפרק המואל תפילין(ט) ואן ברגלים חוטא [משלי יט]: **בני אנוסה**. גריעי טפי מצני אימה דבני אימה לא הוי אנוסה ממש ואנוסה מיירי שבאנסה לגמרי ומתוך ששני אלו קרוינן להיות זה כזה חשיב להו כחד דהא רבי לוי אמר תשע מדות ובפרטנן אחת מואל עשר: **בני שנואה** ומתוך כך נותן דעתו על אשה אחרת: **בני נדוי**. שצא עליה כשהוא מנודה: **בני סמורה**. שצא על אחת מנשוי וכסבור שהיא לרעה: **בני מריצה**. אע"פ שאינו שנואה אלא שהיתה מריצה ביניהם לפי שעה: **בני שכרום**. שמתוך שכרותו אינו נותן דעתו על אשתו: **בני גרושה הלב**. שגמר בלבו לגרשה: **בני ערצוביא**. שצאו עליה כמה בני אדם: **בני חלופה**. שמעמה פניה להיות תוצעתו צפה: **כל אדם שאשטו חוצעתו**. כלאה שילאה לפני יעקב ואמרה לו אלי תבא(י) ויאל ממנה ישכר דכתיב ומצני ישכר יודעי צינה לעתים: **דמרצא ארצויי**.

ואלו מותרין

לא נכתלה הלילה. נשים הולכות בשוק ויתן דעתו עליהם: **וכשהוא מספר**. כשהוא משמש מטתו: **מגלה טפח ומכסה טפח**. בפרק מי שמתו (ברכות דף כג:) אמרינן שהמירו ‏^(לה לשאף) לגלות טפחיים לקטנים והוא היה מגלה טפח מאותן

בניד יפיפין ביותר אמרה להן ‏^{(אינו מספר אינו משמש: מגלה טפח. מכסה: אותו טפח מצגד וכן עושה עד שיכל עליה: ודומה כמי שכפאו שד. שצא עלי כזה ודומה כמי ששד כפאו. ואית דאמרי שמתכסה כולו כאדם שמפחד מן השד: דמלייני. שעטופים בצליית: ביניסא. דג שיכול לאכלו כמו שירצה: בני אפני"ם משגע"ת. סימן הוא: שנואה. שלבו על אחרת בשעת תשמיש. ואמרו שצבא עליה לאו ביאה גמורה היא הואיל וכל כך שנואה אלא כזות בעלמא הוא: בני נדוי. שהצעל צנידוי וצא עליה ומתעצרת הימנו: בני סמורה. שיש לו צ' נשים וכסבור לצא על זו וצא על אחרת. ל"א בני סמורה שהוא סבור לצא על אשה אחרת ונמצאת שהיא אשתו וקרוצין לממזרות שהרי נתכוון לניאוף: בני מריצה. שמשמש צמריצה: בני שכרום. שגמרה בשכרות דציאתו לאו ביאה גמורה אלא כציאת זנות היא שאין מתכוון אלא לצעול בעלמא: בני ערצוביא. שצא על אשה אחת צין הנשים ואין ידוע על איזו מהן בל. ל"א שצאו עליה אנשים הרבה ואין ידוע בן מי הוא. ל"א בני ערצוביא ספק בן תשעה לראשון או בן שצעה לאחרון: יששכר חמור גרם. חמור גרם ליששכר שגולד. אותו חמור שהיה יעקב רוכב שפנה לאהל לאה: **דמרצא ארצויי**. אינה מוצעת צפה אלא דמרצא קמיה מראה לו מתוך דצירה כגון לאה דמהיהא נפקי בני מעליא:}

הדרן עלך ואלו מותרין

ארבעה נדרים הסירו חכמים. בלא שום טעם: **נדרי זיוויון** **נו' מן הסעל**. שהוא חרצע דינרין: **והלם**. הקונה אומר שאינו מוסיף לו על שקל שהוא שני דינרין: **אימה בני אנוסה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה איני**^(א) **והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל אדם שאשתו תובעתו היווין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם שנאמר**^(ב) **הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וכתביב**^(א) **ואקח את ראשי שבטיכם ולא כתיב נבונים וכתביב**^(ב) **יששכר חמור גרם וכתביב**^(א) **מבני יששכר יודעי בינה לעתים** **היא דמרצא ארצויי:**

הדרן עלך ואלו מותרין

ארבעה^(א) **נדרים** התירו חכמים נדרי זרווין ונדרי הבאי ונדרי שגגות ונדרי אונסין נדרי זרווין כיצד ‏^(א) **היה מוכר חפץ ואמר קונם שאיני פוחת לך מן הסלע והלה אומר קונם שאיני מוסיף לך על השקל** **שניהם**

הדרן עלך ואלו מותרין **ארבעה נדרים** התירו חכמים נדרי זרווין ונדרי הבאי ונדרי שגגות ונדרי אונסין נדרי זרווין כיצד ‏^(א) **היה מוכר חפץ ואמר קונם שאיני פוחת לך מן הסלע והלה אומר קונם שאיני מוסיף לך על השקל** **שני דינרין: שניהם** **שעמא דלא פריך בגמרא והא דברים שכלב כדפריך לקמן אנדרי אונסין משום דבעינן פיו ולבו שוין ונדרי זיוויון שריין מהאי טעמא: נדרי הבאי. גזומא והנצי לשון אחרים:**

עמא דלא פריך בגמרא והא דברים שכלב כדפריך לקמן אנדרי אונסין משום דבעינן פיו ולבו שוין ונדרי זיוויון שריין מהאי טעמא: נדרי הבאי. גזומא והנצי לשון אחרים:

ארבעה נדרים התירו חכמים. כולוה מפרשי מתניתין: קונם שאיני פוחת לך מן הסלע. כלומר קונם ככר זה עלי אם אני פוחת לך מן הסלע:

עין משפט ונר מצוה

גג א מיי פכ"א מהל' אסורי ביאה הלכה י ופ"ה מהל' דעות הלכה ד סגג לאוין קבו טוש"ע אה"ע סימן כה סעיף ג וטוש"ע א"ח ס"י רמ סעיף ז:

גד ב מיי שם סגג שם טוש"ע אה"ע שם סעיף ב וטוש"ע א"ח שם סעיף ח:

גה ג מיי פכ"א מהל' אסורי ביאה הלכה ט סגג שם טור ש"ע אה"ע ס"י כה סעיף ב בהנה: גו ד ה מיי שם הל' יב טוש"ע שם סעיף י וטוש"ע א"ח סימן רמ סעיף ב:

גז ו מיי שם סגג שם טוש"ע א"ח שם סעיף ג:

א ז מיי פ"ד מהל' נדרים הלכה א ופ"ג מהל' שטות הלכה א [ופ"ב מהל' מירות הל' אן סגג לאוין רמב טוש"ע י"ד סימן רלג סעיף א: ב ח מיי פ"ד מהל' נדרים הלכה ג טוש"ע י"ד שם סעיף ב:

מוסף רש"י

וברותי. לשון נדריה (יחזקאל כ יח). בני אימה. בני אמה, שפחה (ראמ"ח). בני מריצה. שקלף עם אשתו מעט ואינו שונה אותה שגלה גמורה (טס). נבונים. מבינים דבר מתוך דבר (שורבון ט). וכתבי יששכר בר. לאה מנעה את יעקב לדבר מלא ומתמלא אלי תבוא כי שכר שכרתי וגו' (טס).

הדרן עלך ואלו מותרין

פירוש הרא"ש

בניד יפיפין ביותר. בלא מוס: מגלה טפח וחכסה בפה. כדי שתיא יראה וינשה על פיו אי נמי שלא יהנה בקרוב כשר דוגמת דין סדין (בירושלמי כפ"ק דינמות הלכה א): וגמצאו בניו באין לידי סמורות. שהמטעה בלשה אחרת בשעת תשמיש קרוינן הכנים לצד ממזרות ומתוך שאינו משמש אלא בצימה ולא בקלות ראש אין בלבו מתשעה אחרת: במילי דתשמיש. שרי להרבות תלחוח: דמציניי כמלאכי השרת. נמורה ומנלות ופרושין וקדושים משאר המון העם כקדושת מלאכי השרת: ערבתי לו שלחן והפכתי. ששימש עמה שלא כדרכה: מן ביניסא. דג שאוכלו ללי שלוק ומנוסל כפי רצות: וברותי מבם הפושעים וגו'. לשון נדריה

או לשון ונכל אחתם בחרבותם: בני אמה. שפחה משוחררת וגריעה מגזירת לפי שהורגלה להיות שטופה בזמה: בני שנואה. אע"פ שאין בלבו לגרשה: בני נדוי. אם הוא או היא מנודין ואסורים בתשמיש המטה וה"ה נמי אכל אלא מיתה [צ"ל מילתא] שיתא נקט: בני תמורה. נחלפו לו נשותיו כסבור לצא על זו והיא אחרת: בני מריבה. שמתקוטטו יחד וצא עליה קודם פיות כעם הארץ שמכה ודועל ואינו ממתיק עד שתתפייס: בני שכרות. אם הוא או היא שכורין ואין כונתם שלמה וצלא דעת נפש לא טוב: בני גרושת הלב. ואף אם אינו שנואה כי מתוך שדעתו לגרשה מהרהר על אחרת:

פרק שני נדרים

רש"י

מסורת הש"ס

א) ועי' פרש"י קדושין עב. ד"ה דומים למלאכי השרת).
ב) [צ"ל שמיאן יעבידן].
ג) עירובין ק: (ד) ס"י יוחנן.
ד) מיר יא: [שבושת כא:].
ה) [אחר עיון בסוגיא דנדרכות כג: איתא דצ"ל לו לאש].
ו) [של פסח וספרי תבוא כי ה].
ז) [דנדרים כז].
ח) [עירובין ק:].
י) [נדראשית ג].

תורה אור השלם

1. וְהָיָה לָכֵם לְצִיצַת וְרִאִיתֶם אוֹתוֹ וְחִבְרָתֶם אֶת כָּל מִצְוֹת יְיָ וְעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תִתְּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶּם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אֲתָם זֵנִים אַחֲרֵיהֶם:

2. וּבְרֹתֶיךָ מִכֶּם הַפְּרִידִים וְהַפְּשֻׁעִים בִּי מִזֶּרֶץ מְגִדֵּיהֶם אֲרִיצֵא אוֹתָם וְאֶל אֲדֹמַת יִשְׂרָאֵל לֹא יָבוֹאוּ וְיִדְעֶתֶם בִּי אֲנִי יְיָ:

3. הָבֹו לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וְנָבִנִים וְיָדְעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וְאֲשִׁימֶם בְּרָאשֵׁיהֶם: דברים א יג

4. וְאֶקַּח אֶת רֹאשֵׁי שִׁבְטֵיכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וְיָדְעִים וְאֶתֶּן אֹתָם רֹאשִׁים עֲלֵיכֶם וְשָׂרֵי אֱלֹפִים וְשָׂרֵי מֵאוֹת וְשָׂרֵי מִמִּשְׁכָּן לְשִׁבְטֵיכֶם: דברים א טו

5. וְיִשְׁכַּר חֲמֹר גָּרָם רַבִּין בֵּין הַמִּשְׁפָּחִים: בראשית מט יד

6. וּמִבְנֵי יִשְׁשַׁכָּר יוֹדְעֵי בִינָה לַעֲתִים לְדַעַת מַה יַּעֲשֶׂה יִשְׂרָאֵל רֹאשֵׁיהֶם עַל מִתִּיבֵם וְכָל אֲחֵיהֶם עַל פִּיהֶם:

דברי הימים א יב לג

גליון הש"ס

ר"ג ד"ה דפציני
ב'י מצויינים ונבדלים.
ע"י קדושין עב ע"א
בכשי' ד"ה דומים:
בהרא"ש ד"ה ערבתי לו
שולחן ששימש עמה שלא בדרבה. עיין יצמות דף לג
ע"צ מד"ה ולא ממעשה:

תוספות

ארבעה נדרים. עד השתא איירי בצינויי האסורין ונמינויי המותרים צמתים בדבר הנדור וצמתים בדבר המותר והשתא מיירי בנדרים דאע"ג דהוליאס מפיו בלשון שאר נדר אפילו הכי מותרין וטעמא הוי משום דבעינן פיו ולבו שוין ואין סהדי דלא שוו פיו ולבו כהני ד' נדרים והיינו